

लेखापरीक्षण_ऐन_२०७५

English title: Audit Act, 2019

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७५ । १२ । १५ । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. ३६ । लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: लेखापरीक्षण सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “लेखापरीक्षण ऐन, २०७५” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (ख) “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था” भन्नाले सबै शेयर वा जायजैथामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था वा सबै शेयर वा जायजैथामा त्यस्तो संस्थाको वा त्यस्तो संस्था र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पूर्ण उत्तरदायित्व व्यहोरुनुपर्ने सङ्गठित संस्थालाई समेत जनाउँछ । (ग) “लेखा” भन्नाले आर्थिक कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी कानून बमोजमि राखिने अभिलेख, खाता, किताब वा अन्य कागजपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वदियुतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने वदियुतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ । (घ) “लेखापरीक्षण” भन्नाले दफा ३ बमोजमिका नकियको लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सम्परीक्षण गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (ङ) “लेखासँग सम्बन्धित कागजात” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजमिका नकियको लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने कागजात सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्ता नकियका रणनीति, वार्षिक वा आवधिक योजना, कार्ययोजना, नर्णय, समझौता वा समझदारी, प्रगतप्रतिविदन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिविदन र लेखापरीक्षणको कामसँग सम्बन्धित अन्य कागजात वा वदियुतीय प्रणालीमा सङ्ग्रहित विवरण तथाङ्क वा सूचनालाई समेत जनाउँछ । (च) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजैथामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजैथामा सङ्गठित संस्थाको स्वामित्व भएको संस्थालाई समेत जनाउँछ । (छ) “सरकारी कार्यालय” भन्नाले राष्ट्रपतिर उपराष्ट्रपतिकार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, संवैधानिक नकिय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय सम्झनु पर्छ । ३. महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने नकिय: (१) महालेखापरीक्षकबाट देहायका नकियको लेखापरीक्षण हुनेछ:- । (क) सरकारी कार्यालय, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था, । (ग) महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी सङ्घीय कानूनद्वारा तोकिएको संस्था वा नकिय ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिका नकियहरूको जमिमेवार पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजमि आय व्ययको लेखा र आर्थिक विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तमि लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । ४. लेखापरीक्षण सम्बन्धी तरिका: महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने दफा ३ को उपदफा (१) बमोजमिका नकिय वा सो अन्तर्गतका कुनै एकाईहरू छनौट गरी आर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरूको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्ने लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधितोकी अन्तमि लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त भएको तथ्यहरू दर्शाउन, त्यसमा विविचना तथा आलोचना गर्न र आर्थिक विवरण उपर आवश्यकता अनुसार राय सहितको प्रतिविदन जारी गर्न सक्नेछ । ५. वित्तीय तथा विविध वषियको लेखापरीक्षण: (१) महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने दफा ३ को उपदफा (१) बमोजमिका नकियको नियमतिता, मतिव्ययतिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त छनौटको आधारमा सूचना प्रवधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरण जस्ता विविध वषियको समेत लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विविध वषियको लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिविदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । ६. सामयिक लेखापरीक्षण: (१) महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजमिका नकियको छनौटको आधारमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै वा कारोबार सम्पन्न भएपश्चात् सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिविदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तयार गरेको प्रतिविदन महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित नकियमा पठाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ७. अनुदान तथा सहायताको लेखापरीक्षण: (१) महालेखापरीक्षकले सङ्घीय कानून बमोजमि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारका सहायता, अनुदान तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने जुनसुकै सहायता वा अनुदान रकमको

लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखापरीक्षण गर्ने वधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतविदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । ८. लेखापरीक्षण गर्ने वषियः महालेखापरीक्षकले नियमतिता, मतिव्ययति, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत वचिर गरी आवश्यकता अनुसार देहायका वषियको लेखापरीक्षण गर्नेछः- । (क) वनियोजन ऐन तथा अन्य ऐन बमोजमि सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न नरिदषिट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत भएका रकमहरू सोही शीर्षक तथा उपशीर्षकको सीमामा रही नरिदषिट प्रयोजनको लागि खर्च भए, नभएको, । (ख) कारोबारको लेखा तोकिएको ढाँचा अनुरूप राखे, नराखेको तथा नरिदषिट समयमा प्रतविदन गरे, नगरेको, ।

(ग) संवैधानिक नकिया, मन्त्रालय, वभिग र सो सरहका केन्द्रीय तहका कार्यालयले मातहतका कार्यालयको तथा प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेश तहका अन्य कार्यालयले मातहतका कार्यालयको वनियोजन, राजस्व, धरौटी लगायतका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको केन्द्रीय लेखा राखी केन्द्रीय वविरण तयार पारे, नपारेको र तयार पारेको भए त्यसले आर्थिक कारोबारको यथार्थ चतिरण गरे, नगरेको, । (घ) सङ्घीय सञ्चति कोष, प्रदेश सञ्चति कोष, स्थानीय सञ्चति कोष, सङ्घीय आकस्मिक कोष, प्रदेश आकस्मिक कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब यथार्थपरक रहे, नरहेको, । (ङ) सम्बन्धति सरकारी नकियाले समयमा बजेट नकिसा गरे, नगरेको, । (च) आर्थिक वविरणले त्यसमा लेखिएको अवधिको आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चतिरण गरे, नगरेको, । (छ) आम्दानी वा खर्च भएका कलमहरूको पुष्ट्याई हुने प्रमाण यथेष्ट भए, नभएको, । (ज) लेखा वा प्रतविदन बमोजमि भौतिकि प्रगत भए, नभएको, । (झ) खर्च गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृत भए, नभएको, । (ञ) सरिजना भएको दायतिव समयमा भुक्तानी भए, नभएको, । (ट) नगदी जिन्सी लगायत उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्पत्तिको उचित रुपमा उपयोग गरे, नगरेको, । (ठ) सरकारी सम्पत्तिको प्रचलति कानून बमोजमि अभलिख राखे, नराखेको, । (ड) सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गरे, नगरेको, । (ढ) सरकारी ऋण तथा लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने वा तर्नि बुझाउनु पर्ने र बुझाइएको साँवा, ब्याज, लाभांश लगायतको लेखा राख्ने व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको वा त्यस अनुरूप लेखा राखे, नराखेको र राखेको लेखा यथार्थ भए, नभएको, । (ण) खर्च गर्दा दुरुपयोग हुन नपाउने गरी पर्याप्त कानूनी व्यवस्था भए, नभएको, तत्सम्बन्धी नियमन तथा नियन्त्रण व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको र ती कुराहरूको अनुशरण गरे, नगरेको, । (त) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको र त्यसको अनुशरण गरे, नगरेको, । (थ) आन्तरिक लेखापरीक्षण सन्तोषजनक तरिकाबाट भए, नभएको र भएकोमा प्रतविदनको कार्यान्वयन गरे, नगरेको, । (द) राजस्व तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कानून बमोजमि नरिधारण, असुली, दाखलिा र लेखाङ्कन भए, नभएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रयास गरे, नगरेको, । (ध) धरौटी सम्बन्धी प्रचलति कानूनको पर्याप्तता भए, नभएको र त्यसको पालना गरे, नगरेको, । (न) औद्योगिक तथा व्यावसायिक सेवाहरूको आम्दानी खर्चको लेखा, त्यसको जिन्सी, नगदी मौज्दात तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र तत्सम्बन्धी कानून पर्याप्त भए, नभएको र तनिको पालना गरे, नगरेको, । (प) कार्यालयको सङ्गठन र व्यवस्थापन तथा कार्य वभिजन यथेष्ट र समुचित भए, नभएको र त्यस अनुसार कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरे, नगरेको, ।

(फ) कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी वभिन्नि कर्मचारी वा नकियाबाट गरिएको वा गर्नुपर्ने कुनै काम छुटाएको वा कार्यालयको काम नरिदषिट समयमा गर्ने, गराउने प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको, । (ब) संगठन र कार्यक्रमको उपलब्धी कटिन गर्ने आधार स्पष्ट भए, नभएको, कार्यक्रम अनुसार नरिधारति समयभतिर प्रगत भए, नभएको तथा कामको गुणस्तर र परिमाण मानदण्ड अनुरूप भए, नभएको, । (भ) कार्यालयको उद्देश्य र नीति स्पष्ट भए, नभएको र नरिदषिट उद्देश्य तथा नीति अनुरूप योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरे, नगरेको तथा सोही बमोजमि कार्यान्वयन गरे, नगरेको, । (म) स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभतिर रही कार्यक्रम सञ्चालन गरे, नगरेको, खर्च गर्दा लागत तथा उपलब्धी वशिलेषण गरी उचित ढङ्गले खर्च गरे, नगरेको र लागतको तुलनामा प्रतफिल प्राप्त भए, नभएको, । (य) लक्ष्य, प्रगत तथा लागत खर्चको अभलिख राख्ने व्यवस्था पर्याप्त र भरपर्दो भए, नभएको, । (र) प्रचलति कानूनले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे अनुरूप अनुगमन गरे, नगरेको र अनुगमनबाट प्राप्त प्रतविदन कार्यान्वयन गरे, नगरेको, । (ल) वतितीय कारोबार, अभलिख र प्रतविदन व्यवस्थालाई सूचना प्रवधिमा आधारति बनाउन प्रयास गरे, नगरेको, । (व) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा प्रचलति कानून बमोजमि बाँडफाँट भएको राजस्व, अनुदान तथा रोयल्टीको उपयोग र परिचालन प्रभावकारी भए, नभएको, । (श) सोधभर्ना लनि कार्य समयमा गरे, नगरेको, । (ष) बेरुजु लगत र फछ्ख्यौटको अभलिख अद्यावधिक राखे, नराखेको तथा बेरुजु फछ्ख्यौट गर्न प्रयास गरे, नगरेको । ९. महालेखापरीक्षकले औचित्यको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्ने कुराहरूः (१) देहायका कुराहरूको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले औचित्यको दृष्टिकोणबाट आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्नेछः- । (क) नकिसा अनुसार खर्च गरेको भए तापनि बिमनासबि तरिकाले वा राष्ट्रिय धनको हानि नोक्सानी हुने गरी खर्च भएको देखेमा त्यस्तो खर्च र नकिसाको सम्बन्धमा, । (ख) चल, अचल राष्ट्रिय धनको अनुदान वा राजस्वको अभहिस्ताङ्कन वा खानी, जङ्गल, जलशक्ति आदिको सुविधा प्रदान सम्बन्धमा पट्टा, अनुमतपित्, लाइसेन्स, अधिकार र कुनै अन्य प्रकारबाट राजस्व वा चल, अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्ने गरी जारी गरिएका सबै नकिसाको सम्बन्धमा, । (ग) सार्वजनिक निर्माण, मर्मत सम्भार, खरिद तथा आपूर्ति, परामर्श सेवा सम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक

खर्च, राजस्व परचालन लगायत विविधि आर्थिक कारोबार विषयवस्तुको सम्बन्धमा । (२) महालेखापरीक्षकले उपयुक्त ठानेमा आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको कुनै पदाधिकारीले वित्तीय जवाफदेहिता बहन गरे, नगरेको सम्बन्धमा लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्त बमोजमि परीक्षण गर्न सक्नेछ । (३) महालेखापरीक्षकले बेरुजुका सामान्य कलमहरु वा औचित्यको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महत्वपूर्ण नदेखिएका अन्य कलमहरु आफ्नो प्रतविदनमा समावेश नगर्न सक्नेछ ।

१०. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणः (१) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकले आवश्यकतानुसार प्रचलित कानून बमोजमि प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकलाई महालेखापरीक्षकले सहायकको रुपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त गरिएका लेखापरीक्षकले महालेखापरीक्षकको निर्देशन, नियन्त्रण र रेखदेखमा रही काम गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य, अधिकार, सेवाका शर्त, दायित्व, नजिले लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तथा प्रतविदन पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था यस ऐनमा उल्लेख भएको कुरामा यसै ऐन बमोजमि र यस ऐनमा उल्लेख नभएको विषयमा महालेखापरीक्षकले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त लेखापरीक्षकले सम्बन्धित संस्थाबाट पाउने पारिश्रमिक तयस्तो संस्थाको आर्थिक कारोबार, लेखाको अवस्था, शाखा, उपशाखाको सङ्ख्या कार्यबोझ तथा कार्य प्रगतिसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । ११. सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणः (१) महालेखापरीक्षकले तोकदिएको सिद्धान्तको अधिनमा रही सङ्गठित संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सङ्गठित संस्थाले लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखापरीक्षकको परामर्श लनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतविदनको एक प्रति सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त प्रतविदनबाट तयस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखा सम्बन्धमा कुनै त्रुटि देखिएमा तयस्तो त्रुटिको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र तयस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकको कर्तव्य हुनेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त प्रतविदनबाट औल्याइएका विषय वा उपदफा (४) बमोजमि दिएको निर्देशन सम्बन्धमा सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकले तोकदिएको अवधिभित्र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । १२. महालेखापरीक्षकले परीक्षण गर्न वा कागजात पेश गर्न लगाउन सक्नेः (१) महालेखापरीक्षकले जुनसुकै बखत दफा ३ को उपदफा (१) बमोजमिका निकायको जमिमेवार पदाधिकारीलाई लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न लगाउन र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग तत्सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी लिन सक्नेछ । (२) महालेखापरीक्षकले आवश्यक ठानेमा देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको स्थिति तथा लेखासँग सम्बन्धित कागजात जुनसुकै बखत परीक्षण गर्न, ।

(ख) सरकारी कामको ठेक्का लिन निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा तयस्तो निकायको कामको जमिमा लिन संस्था वा व्यक्तिलाई समेत तयस्तो ठेक्का, आपूर्ति वा अन्य सरकारी कामसँग सम्बन्धित कागजात र राजस्वको लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा राजस्व निर्धारण प्रयोजनका लागि लिएका आधारसँग सम्बन्धित थप प्रमाण कागजात पेश गर्न लगाउन, । (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कागजात पेश गर्न लगाउन । (३) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजमिका निकायले कारोबार सञ्चालन गर्न, लेखा राख्न, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न अपनाएका सूचना प्रवधि सम्बन्धी प्रणालीमा महालेखापरीक्षकको पहुँच हुनेछ । १३. शुल्क लिन सक्नेः (१) महालेखापरीक्षकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गरे बापत तयस्तो संस्थाबाट तोकिए बमोजमिको शुल्क लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लिएको शुल्क सङ्घीय सञ्चालित कोषमा दाखलि गरिनेछ । १४. लेखापरीक्षणको पुनरावलोकनः (१) यस ऐन बमोजमि सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महालेखापरीक्षकले आवश्यक रूपमा गुणस्तर आश्वस्तता पुनरावलोकन वा समीक्षा पेशागत पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरिने पुनरावलोकन बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई निकायबाट लेखापरीक्षणको पुनरावलोकन गर्न सकिने छैन । १५. विशेषज्ञ सेवा लिन सक्नेः (१) महालेखा परीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । (२) महालेखापरीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकायमा कार्यरत विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई खटाई पठाइदिन अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले तयस्तो विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोकेको काममा खटाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि विशेषज्ञको सेवा प्रदान गर्ने वा उपदफा (३) बमोजमि खटाएको विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोके बमोजमिको पारिश्रमिक वा सुविधा दिनेछ । १६. असल नयितले गरेको कामको लागि जमिमेवार नहुनेः महालेखापरीक्षकले यस ऐन

बमोजमि लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थिति गर्न जारी गरेको मानदण्ड, नीति, निर्देशन, निर्देशिका तथा लेखापरीक्षण योजना बमोजमि कर्तव्य पालनाको सलिसलामा असल नयितले सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्यबाट हुन गएको कुनै क्षति वा अन्य कुनै प्रकारको त्रुटिको लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कुनै कर्मचारी व्यक्तिगत रुपमा जम्मेवार हुनेछैन । १७. वदियुतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने: महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने नकियको लेखापरीक्षण फाइल, कार्यपत्र तथा अन्य कागजात वविरणको अभिलेख वदियुतीय माध्यमबाट राख्न सक्नेछ ।

१८. महालेखापरीक्षकको कार्यालय: (१) महालेखापरीक्षक आफैले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकता अनुसार सङ्घ तथा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएका कार्यालयमा खटएका कर्मचारीले महालेखापरीक्षकको निर्देशन अनुसार काम गर्नेछन् । (३) महालेखापरीक्षकको कार्यालयको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी महालेखापरीक्षकको सफारसिमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजमि हुनेछ । १९. वार्षिकि प्रतविदन: (१) महालेखापरीक्षकले संवधानको धारा २९४ बमोजमि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने वार्षिकि प्रतविदनमा देहायका वषियहरु खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरिमा भए गरेका काम कारबाहीको वविरण, । (ख) लेखापरीक्षणबाट देखएका प्रमुख व्यहोराको सारांश, । (ग) लेखापरीक्षण प्रतविदन कार्यान्वयनको स्थिति र भवषियमा गर्नुपर्ने सुधार, । (घ) आवश्यक अन्य कुराहरु । (२) महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजमिका नकियको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतविदन जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएको अतरिकित महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजमिका नकियको कार्यमूलक, सूचना प्रवधि, वधिविजिज्ञान, लैङ्गकि, वातावरणीय तथा सामयिकि लेखापरीक्षणको प्रतविदन समेत जारी गर्न सक्नेछ । (४) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग वार्षिकि प्रतविदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि पेश गरेको प्रतविदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश हुनेछ । (६) चल वा अचल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो हानि नोक्सानी भएको वा तत्कालै कारबाही नगरे त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन सक्ने देखिएमा महालेखापरीक्षकले जुनसुकै बेला त्यस्तो कारोबारको लेखापरीक्षण गरी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतविदन पेश गर्न सक्नेछ । (७) महालेखापरीक्षकले यस दफा बमोजमि पेश गरेको प्रतविदन सार्वजनिकि गर्नुपर्नेछ । २०. स्थानीय तहको लेखापरीक्षण: (१) प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतविदन जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि महालेखापरीक्षकले जारी गरेको प्रतविदन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय तहको प्रचलित कानून बमोजमि गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्नेछ । २१. लेखापरीक्षण प्रतविदनको कार्यान्वयन: (१) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजमि जारी गरेको प्रतविदनको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित जम्मेवार पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजमि जारी गरेको प्रतविदनमा उल्लेख गरिएका वषियमा सुधार भए, नभएको र सुझाव कार्यान्वयन भए, नभएको सुनिश्चिति गर्न लेखापरीक्षण गरिएका नकियबाट भएका कारबाहीको प्रतविदन लनि, जवाफ लनि, कार्यान्वयनका लागि समयवधि तोक्ने, पुनःजाँच गर्ने र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित नकियलाई आवश्यक निर्देशन दनि लगायतका कार्य गर्न सक्नेछ । २२. बेरुजुमा कारबाही गर्ने: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय-व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरुजुमा सम्बन्धित नकियले कानून बमोजमि कारबाही गर्नुपर्नेछ । २३. लेखा ढाँचा: (१) सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको ढाँचा स्वीकृत गराउने तथा लागू गर्ने, गराउने कर्तव्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ । २४. महालेखापरीक्षकले निर्देशन दनि सक्ने: (१) महालेखापरीक्षकले संवधान र यस ऐनको अधिनिमा रही लेखा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन वा नियमितता ल्याउनका लागि सम्बन्धित नकियलाई समय समयमा निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) महालेखापरीक्षकले संवधान र यस ऐनको अधिनिमा रही लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमनकारी नकियलाई समय समयमा निर्देशन दनि सक्नेछ । (३) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजमि सरकारी कार्यालय र सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नयुक्त गरेका लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्ने वषिय, प्रतविदनमा । समावेश गर्नुपर्ने वषिय र प्रतविदनमा उल्लेख भएका वषियमा समय समयमा निर्देशन दनि सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो कार्यालय र सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २५. कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि लेखापरीक्षण नगराउने, दफा १० र ११ बमोजमि नयुक्त लेखापरीक्षकलाई वत्तीय वविरण तथा लेखा उपलब्ध नगराउने, दफा १२ अनुसार लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश नगर्ने, तत्सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी नदनि, दफा २३ बमोजमिको ढाँचामा लेखा नराख्ने, लेखापरीक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा वरिध गर्ने तथा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गर्ने सम्बन्धित कामको जम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले वभिगीय कारबाही लगायतका प्रचलित कानून बमोजमि कारबाही गर्न सम्बन्धित नकियमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धित नकियले पदाधिकारी

वा व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । २६. पुरस्कार दनि सक्ने: (१) महालेखा परीक्षकको सङ्घ तथा प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी छनौट गरी तोकिए बमोजमि पुरस्कार दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी छनौट गर्ने कार्यवधि महालेखापरीक्षकले तोके बमोजमि हुनेछ ।

२७. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजमि आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काममध्ये कुनै काम गर्न आफ्नो कार्यालयका पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २८. नियम बनाउन सक्ने: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न महालेखा परीक्षकले नेपाल सरकारको परामर्शमा आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति देखि लागू हुनेछ । २९. मापदण्ड वा निर्देशिका जारी गर्न सक्ने: महालेखापरीक्षकले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनिमा रही लेखापरीक्षणलाई वस्तुपरक, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण मापदण्ड र प्रचलति असल अभ्यासमा आधारति लेखापरीक्षण मापदण्ड वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ३०. खारेजी र बचाउ : (१) लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ । (२) लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको माननिछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजमि लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको लेखाको लेखापरीक्षण यसै ऐन बमोजमि हुनेछ ।